



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף 'בית עמיתים'
ברחוב ויצמן 107 כפר סבא

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד פלדמן ישראל

נגד

הנתבעים:

1. גבעון יעל
 2. רונן מאיר
 3. אברהימי פרידה
 4. קנגברי שרון
 5. גולשן שירלי
 6. קנגברי קובי
 7. כהן דוד
 8. כהן הלן
 9. סיני נתן
 10. סינאי אברהם
 11. קואן פרחיה
- כולם באמצעות ב"כ: עו"ד קואן טלאור

פסק דין

לפניי תביעה למתן סעד כספי לחיוב הנתבעים בעלויות איטום גג הבית המשותף בהתאם לחלקם היחסי הרשום בתקנון המוסכם, וכמו כן חיוב הנתבעים בתשלומים שוטפים עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית העובדות הרלבנטיות

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב וייצמן 107 כפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 14.11.2001 והמוכר כחלקה 302 בגוש 6438 (להלן – **"הבית המשותף"**). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן שש קומות ו-29 יחידות. לבית תקנון מוסכם מתאריך 14.11.2001 (להלן – **"התקנון המוסכם"**).
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף 'בית עמיתים' ברחוב וייצמן 107 כפר סבא (להלן – **"התובעת"** או **"הנציגות"**).
3. הנתבעים 11-1 הם בעלי חנויות (להלן – **"הדירות"** או **"היחידות"**) בבית המשותף, אשר מוכרות כתתי חלקות 2-6 ו- 8-10, בהתאם לפירוט הבא:
4. הנתבעת 1, יעל גבעון, היא בעלת זכויות (מכוח ירושה) של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 2, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"הנתבעת 1"**).
5. הנתבע 2, רונן מאיר, הוא הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 3, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"הנתבע 2"**).
6. הנתבעת 3, אברהמי פרידה, היא הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 4, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"הנתבעת 3"**).
7. הנתבעים 4-6, קנגברי שרון, גולשן שירלי וקנגברי קובי (בהתאמה), הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 5, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"הנתבעים 4-6"**).
8. הנתבעים 7-8, כהן דוד וכהן הלן, הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 6, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – **"הנתבעים 7-8"**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. הנתבעים 9-10, סיני נתן וסינאי אברהם, הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 8, המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – "הנתבעים 10-9").

10. על שמה של הנתבעת 11, קואן פרחיה, רשומות הערות אזהרה על דירות המוכרות כתתי חלקות 9-10, המצויות בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן – "הנתבעת 11"). למען הנוחות, הנתבעים 1-11 יקראו יחד (להלן – "הנתבעים").

תמצית טענות הצדדים

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה

11. למרות פניות התובעת במהלך שנים, הנתבעים לא שילמו את הוצאות החזקת הרכוש המשותף, וזאת בניגוד לאמור בתקנון המוסכם ובניגוד להוראות החוק והפסיקה. כמו כן, יש להורות לנתבעים לשלם את חלקם היחסי בביצוע עבודות איטום גג הבית המשותף, וזאת על פי החלוקה הקבועה בתקנון המוסכם.

12. סעיף 4.4 לתקנון המוסכם קובע כי: "בהוצאות החזקה וניהול של כל יתר חלקי הרכוש המשותף והמתקנים המשותפים שבבית שאינם מפורטים בפסקה 4.1, יישאו בעלי היחידות שבבית..."

13. בהתאם לסעיף 4.4 לתקנון המוסכם, כל יחידות המשנה בבית המשותף (29-2) חייבות בתשלום כל העלויות אשר לא מפורטות בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם, שכאמור בהוצאות אלה חייבות יחידות משנה 15-29 בלבד.

14. לפיכך, בהתאם לתקנון המוסכם ובהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן – "חוק המקרקעין"), על הנתבעים חלה חובה לשאת בהוצאות אחזקה וניהול של הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הנתבעים לא שילמו את דמי הועד על פי חלקם היחסי ולא שילמו את חלקם בהוצאות איטום גג הבית המשותף שנעשה בשנת 2019.

16. בעניין עלות איטום הגג, הנציגות שילמה את מלוא עלות האיטום וזאת בעקבות מים שחדרו למבנה ואף למערכות החשמל בעת עונת החורף בשנת 2019. עלות האיטום היא בסך כולל של 52,182 ₪.

17. חלקו וחובו של כל אחד ואחת מהנתבעים עבור אי תשלום חלקו בהחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף במשך תקופה של שבע שנים (להלן – "חוב ראשון") ועבור חובו בהשתתפות באיטום גג הבית המשותף (להלן – "חוב שני"), מחושב באופן הבא:

חובה הראשון של הנתבעת 1, עומד על סך כולל של 8,400 ₪ (בחישוב 100 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובה השני של הנתבעת 1, עומד על סך כולל של 913 ₪, ובסה"כ 9,313 ₪.

חובו הראשון של הנתבע 2, עומד על סך כולל של 16,800 ₪ (בחישוב 200 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובו השני של הנתבע 2, עומד על סך כולל של 1,826 ₪, ובסה"כ 18,626 ₪.

חובה הראשון של הנתבעת 3, עומד על סך כולל של 11,214 ₪ (בחישוב 133.5 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובה השני של הנתבעת 3, עומד על סך כולל של 1,221 ₪, ובסה"כ 12,435 ₪.

חובם הראשון של הנתבעים 4-6, עומד על סך כולל של 11,214 ₪ (בחישוב 133.5 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובם השני של הנתבעים 4-6, עומד על סך כולל של 1,221 ₪, ובסה"כ 12,435 ₪.

חובם הראשון של הנתבעים 7-8, עומד על סך כולל של 11,214 ₪ (בחישוב 133.5 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובם השני של הנתבעים 7-8, עומד על סך כולל של 1,221 ₪, ובסה"כ 12,435 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חובם הראשון של הנתבעים 9-10, עומד על סך כולל של 13,986 ₪ (בחישוב 166.5 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובם השני של הנתבעים 9-10, עומד על סך כולל של 1,523 ₪, ובסה"כ 15,509 ₪.

חובה הראשון של הנתבעת 11, עומד על סך כולל של 22,386 ₪ (בחישוב 100 ₪ לחודש כפול 84 חודשים, כמו כן, החישוב עבור היחידה הנוספת הוא 166.5 ₪ לחודש כפול 84 חודשים). חובה השני של הנתבעת 11, עומד על סך כולל של 2,436 ₪, ובסה"כ 24,822 ₪.

18. התובעת פעלה והגישה תביעה לפני כבוד המפקח נגד הבעלים של תת חלקה מספר 29 (תיק 6/140/2021) בגין עלות איטום הגג, בשל המורכבות המשפטית התיק הסתיים בפשרה שאושרה בפסק דין על ידי כבוד המפקח (להלן – **"ההליך הקודם"**).

19. חרף דרישותיה של התובעת לתשלום החוב, לא פרעו הנתבעים את חובם. לפיכך, המפקח מתבקש לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת את חובותיהם כמפורט בכתב התביעה, בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה

20. במסגרת ההליך הקודם, התובעת כבר הגישה תביעה נגד בעליה של יחידה מספר 29 בבית המשותף, שאיננה חלק מההליך דנן, ובמסגרת ההליך ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה. יש לציין כי במסגרת ההליך הקודם טענה התובעת בכל תוקף כי יחידה 29 היא זאת שצריכה לשאת במלוא העלויות ביחס לאיטום הגג שבוצע.

21. התובעת נוקטת בשיטת מצליח ואת לאחר שקיבלה פס"ד לטובתה, אשר חייב את הנתבעת בהליך הקודם לשלם לה סך של 34,289 ₪, בגין האיטום ובגין דמי הניהול, באופן הבא :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8,289 ₪ עבור הוצאות החזקה וניהול ו-26,000 ₪ עבור האיטום שבוצע. כעת, התובעת מנסה להתעשר על חשבונם של הנתבעים שלא כדין, ומגישה שוב תביעה, על מלוא הסכום ומבלי לבצע קיזוז ביחס לכספים שכבר שולמו לה, תוך כדי שהיא טוענת טענות עובדתיות ומשפטיות סותרות והפוכות.

22. נוכח העובדה שהתובעת כבר קיבלה פסק דין לטובתה בהליך הקודם, היא מושתקת כעת מכוח השתק פלוגתא ומכוח דוקטרינת ההשתק השיפוטי, מלטעון את ההפך הגמור.

23. הנתבעים לא היו חייבים בשום שלב לשאת בתשלום עבודות האיטום ובתשלומים עבור הוצאות החזקה וניהול.

24. מאז הקמתו של הבית המשותף ועד למועד כתב תביעה זה, הנתבעים מעולם לא נדרשו לשלם הוצאות החזקה וניהול (למעט במועד היווסדה של נציגות הבית המשותף הראשונה – דרישה שבוטלה במודע על ידי התובעת שסברה בעצמה כי אין מקום לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות משום שהנתבעים לא משתמשים כלל ברכוש המשותף). הגישה לחנויות הנתבעים היא מהרחוב, וכך בפועל, אין שימוש כלל בבית המשותף. בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם צוין כי: **"בהוצאות החזקה והניהול של לובי הכניסה המסומן בתשריט, חדר המדרגות, המעלית, חדר מכוונות מעלית, ממד"ים חדרי שירותים המהווים רכוש משותף, וכן בתשלומים עבור צריכת מים בשירותים המשותפים, יישאו בעלי דירות 15-29/302 בלבד (להלן – "המשרדים")"**

25. התובעת הפרה ברגל גסה את הוראות חוק המקרקעין, בכך שמעולם לא זימנה לאסיפה הכללית את הנתבעים. למעשה, הנתבעים כלל לא היו מעורבים בענייני הועד וזאת נוכח הדרה מכוונת של הנתבעים על ידי התובעת מענייני הבית המשותף.

26. בכוונת הנתבעים לפתוח בהקדם הליך נפרד ולהכריז על הבית כ"בית מורכב". במסגרת הכרזה זו, יעתרו הנתבעים להתנתק מהקופה הכללית של הבית המשותף ומהקופה הכללית של הבית המשותף. שכן, אין מקום לחייב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כלל את הנתבעים שעה שאינם חלק מהבית המשותף – וכך גם ראתה בהם התובעת לאורך כל השנים.

27. נוכח העובדה שיחידה 29 בנתה והתקינה אנטנות סלולריות או אמצעי תקשורת על הגג וכן נוכח העובדה כי היא היחידה שנהנית מדמי השכירות המשולמים לה על ידי אותם צדדי ג' שהתקינו את האנטנות הסלולריות כמי ששוכרים את אותם שטחים בגג, עליה לשאת לבדה בתשלום ניהול ואחזקה של הגג.

28. הנתבעים ואף שאר הדיירים בבית המשותף מנועים מלהשתמש באופן כלשהו בגג הבניין ובפועל יחידה 29 התקינה בעבר דלת כניסה לגג ודאגה לנעול אותו. כמו כן, בעת ששוכר הנכס של הנתבע 4 ביקש לגשת אל הגג, בעליה של יחידה 29 דרש תשלום של לא פחות מ-250 ₪. מכאן שיחידה 29 עושה שימוש בלעדי בגג כמנהג בעלים ולא מאפשרת לאף אחד מדיירי הבית לגשת אליו, ולפיכך, תנאי סעיף 4.5 לתקנון המוסכם לא מתקיימים ויש לחייב רק את יחידה 29 במלוא הוצאות החזקת הגג מכוח סעיף 6.4 לתקנון המוסכם אשר קובע כי: **"ובכל מקרה של נזקים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מביצוע הפעולות הנ"ל, יתקנו בעלי יחידות הגג את הנזקים ויחזירו את המצב לקדמותו, על חשבונם"**.

29. מעיון בחישוב דמי האחזקה והניהול עולה כי ישנן טעויות, ככל הנראה מכוונות. למשל, שטחה של תת חלקה 2 קטן משטחה של תת חלקה מספר 9 וחרף האמור התובעת דורשת את אותם הוצאות החזקה וניהול, כלומר 100 ₪ לחודש.

30. על כן, יש לדחות את התביעה על הסף ולחייב את התובעת בפיצוי הולם ובהוצאות הנתבעים לרבות שכר טרחת עו"ד.

מהלך הדיון בקצרה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. בתאריך 29.5.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים למעט הנתבעת 4 והנתבע 11, שלטענת בא כוחם – לא חשו בטוב (להלן – "הדיון"). בסופו של הדיון התקבלה החלטה לפיה התיק נקבע להוכחות לתאריך 7.12.2022.

32. בתאריך 18.1.2023 התקיים דיון הוכחות במעמד התובעת, הנתבע 6 ואייל יזרעאלי – המומחה לאיטום (להלן – "פרוטוקול דיון ההוכחות"). במסגרת דיון ההוכחות העידו מטעם הנתבעים מר אייל יזרעאל והנתבע 6, ומטעם התובעת העידה הגב' נעמי פיטליק.

33. ניסיון להביא את הצדדים להסכמות לאחר דיון ההוכחות, לא הצליח. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

34. דרך החישוב שפורטה בסעיף 22 לכתב התביעה היא בהתאם לתקנון המוסכם. על כל בעל יחידה בבניין לשלם בהתאם לקבוע בתקנון המוסכם.

35. הדרישה מחנויות הנתבעים היא רק על חלק מההוצאות, מתוך הוצאה ממוצעת של כ-170 אלף ₪ בשנה, חלקם של הנתבעים עומד על 70 אלף ₪ בלבד, כלומר 40%, כולל הרזרבה.

36. גילו של הבניין מושא הסכסוך הוא 20 שנה ויש בו תקלות. לדוגמה צינור ראשי התפוצץ לפני כחמש שנים ועלות התיקון היא כ-7 אלף ₪. אין ספק שגם צינור המים הראשי שייך לחנויות, אחרת לא היו להם מים בחנויותיהם.

37. הנתבעים טוענים דבר והיפוכו במקומות שונים. אי אפשר להיות חלק מהבית המשותף וכשלא נוח להם, לא להיות חלק ממנו. כלומר, לטעון לקיומו של תקנון מוסכם אך מנגד להתעלם ממנו, ולא לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בטענה של אי ידוע בדבר מועד התכנסות האסיפות הכלליות. בהתאם לפסיקה, גם אם נפל פגם כלשהו בזימון לאסיפה הכללית, אין בכך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כדי לפגוע בקבלת ההחלטה. בענייננו יש לוח מודעות בבניין, והתובעת דאגה לתלות מודעה על לוח המודעות במשך כל שנה או בסמוך לקיום האסיפות.

38. חלפו 18 שנה מאז שבפעם אחרונה שבוצע איטום בגג, בהתאם לחוק והפסיקה חובת התשלום רובצת לפתחו של כל בעל נכס בבית המשותף, ואין צריך להמתין שירד גשם, הנתבעים מיוזמתם היו צריכים להגיע ולשלם בלי שהנציגות תרדוף אחריהם.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

39. לגבי נושא האיטום, חקירתה הנגדית של התובעת הראתה כי הגג המסומן באות ח' הוא לא חלק מהרכוש המשותף, עוד עלה ואף אושר בחקירה הנגדית כי גג ז' לא חלק מהרכוש המשותף. העדה מטעם התובעת לא ידעה להסביר מדוע טענה בהליך הקודם נגד יחידה 29, שגג ז' שצמוד ליחידה 29, אשר בנתה עליו וחסמה את הגישה אליו וכעת בהליך הזה היא טוענת את הטענה ההפוכה, שגג ז' אינו צמוד ליחידה 29 והגישה אליו פתוחה.

40. לכן, הטענה המתבקשת היא שהגג המסומן ח' והגג המסומן ז' בתשריט אינם בגדר רכוש משותף. לפיכך, דין התביעה להידחות.

41. לא הוסבר מדוע לא הוגשה תביעה נגד הנתבעים במשך 20 שנה, התובעת לא הצליחה להוכיח כי פנתה אל הנתבעים בדרישה לשלם דמי ניהול ואחזקה. כמו כן, הנתבעים לא זומנו לאסיפות, גם בקשר לנושא הסכם הפשרה.

42. הוכח בחקירה הנגדית שצורפו חשבונות שלא מתייחסות לחנויות, אלא להוצאות שהוצאו בקשר למעלית, לובי, חדר מדרגות, ועוד שירותים בבניין שהוחרגו במפורש מהנתבעים לפי סעיף 4.1 לתקנון.

43. יש לדחות את טענות התובעת מפני שבענייננו בעלי החנויות סירבו לשלם ובצדק, מאחר שההוצאות הן של האיטום והן הוצאות אחרות של הבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף לא חלות עליהם. תקנון הבית המשותף הוא שמכריע לפי החוק והוא קובע מפורשות שהנתבעים הוחרגו מרוב, אם לא מכל חלקי הבית המשותף.

44. החשבוניות שהרכיבו את ההוצאות נשוא התביעה בגינן נחקרה הנציגות התובעת הן חלק הארי של הוצאות הבניין, הוצאות חשמל, הוצאות ניקיון שהוכח בחקירה שלפחות חלק הארי שלהם לא רובץ לפתחם של הנתבעים.

45. הוכח כי אין בסיס חוקי לסכומים שצוינו בסעיף 22 לכתב התביעה וישנן סתירות בתחשיבים. כמו שנציגת התובעת אף לא ידעה להסביר את אופן החישוב של החוב המיוחס לנתבעים.

דיון והכרעה

חיוב הנתבעים בהשתתפות איטום גג הבית המשותף

טענת הנתבעים בדבר השתק פלוגתא - נדחית

46. לטענת הנתבעים, קיים השתק פלוגתא בכל הקשור לדרישת התובעת לתשלום עבור איטום הגג, וזאת לנוכח העובדה שהתובעת כבר קיבלה פסק דין לטובתה בהליך הקודם בעניין זה. לפיכך, לטענת הנתבעים, התובעת מושתקת כעת מכוח השתק פלוגתא ומכוח דוקטרינת ההשתק השיפוטי.

47. כפי שכבר כתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 335/21 מטאור סרביס גרופ בע"מ נ' נטע חניונים בע"מ (נבו 30.04.2023), לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין (נבו 5.1.2011)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. אשר לכלל בדבר השתק פלוגתא, הטיבה לבטא זאת המלומדת זלצמן בספרה לאמור: "פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נוספת פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות." (נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 29-30).

49. ככלל, השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני לבעל-דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית מסוימת שכבר נדונה בין בעלי-הדין בהתדיינות קודמת אם מתקיימים ארבעה תנאים מצטברים, והם:

א. הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינויות היא אכן אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים.

ב. קוים דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה היה יומו בבית-המשפט ביחס לאותה פלוגתא.

ג. ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית-המשפט באותה פלוגתא, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא הנובע מהיעדר הוכחה.

ד. ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק-הדין שניתן בתובענה הראשונה.

[ראו והשוו לכללים שנקבעו בעניין זה ע"א 1041/97 אבי סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, נד(1) 642 (2000), (להלן – "עניין סררו").]



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. בענייננו אין מחלוקת כי התנאי השני אינו מתקיים. הצדדים לא ניהלו הליכים קודמים, ומשכך הנתבעים לא יכולים להעלות טענת השתק, לרבות השתק פלוגתא. **"בהיעדר זהות בין הצדדים לא יתקיים השתק עילה, גם אם התובע בשני המקרים זהה. לעומת זאת, במקרה כזה ייתכן שיתקיים השתק פלוגתא בסוגיה ספציפית"** (ראו ע"מ 649 לעניין סררו).

51. לפיכך, בהיעדר זהות בין הצדדים טענה זו תתקבל רק במקרים חריגים: הראשון, כשבעל-הדין הוא חליפו או כעין חליפו של בעל-דין בהליך הראשון, השני, שקיימת "קירבה משפטית" בינו לבין בעל-הדין בהליך הראשון, השלישי, שיש זהות אינטרסים בין בעלי-הדין.

52. מהכלל אל הפרט, הנתבעים לא הצליחו להוכיח כי קיימת קרבה משפטית או קרבה אחרת בין הצדדים להליך. בנוסף לכך, הנתבעים אף לא עומדים בתנאי השלישי לפיו על ההתדיינות להסתיים בהכרעה מפורשת או מכללא של בית-המשפט באותה פלוגתא, בקביעת ממצא פוזיטיבי. שכן בענייננו, ההליך הקודם הסתיים לאחר שאושר הסכם פשרה בלבד, ובלי שההליך הקודם הסתיים בהכרעה מפורשת או מכללא באותה פלוגתא, ולא נקבע כל ממצא פוזיטיבי בגדרי ההליך הקודם.

טענת הנתבעים בקשר להשתק שיפוטי-מתקבלת

53. לאחר בחינת טענות הצדדים אני סבור כי התנהגותה של התובעת, יצרה כלפיה "השתק שיפוטי" המונע ממנה לטעון טענות סותרות ואסביר.

כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין - (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 145/17 **ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת** (נבו 05.09.2021) דוקטרינת ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת לטענות שהועלו בפני ערכאות השיפוט בלבד, והיא חלה אף על טענות עובדתיות סותרות שהועלו שלא לפני הערכאה השיפוטית. כך למשל בפסק הדין בעניין ע"א 732/15 **פקיד שומה נ' בנלי טל**, בפסקה 7 (נבו 21.03.2016), נקבע כי **"דוקטרינת ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת לטענות שהועלו בפני ערכאות השיפוט בלבד, והיא חלה אף על טענות עובדתיות סותרות שהועלו בפני הרשויות,**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובכלל זה על טענות שהעלה נישום בפני רשות המיסים". פסיקה מאוחרת יותר אף הרחיבה את כללי ההשתק השיפוטי למצגים שהציגו בעלי דין כלפי נושים בהליך שלא היה שיפוטי, כאשר בהליך השיפוטי, הציגו מצג סותר (ע"מ (מרכז) - 44903-01-15 איתי ליברמן נ' פקיד שומה נתניה, בפסקאות 24-15 (נבו, 8.11.16). כמו כן, הפסיקה במהלך השנים אף רככה את הדרישה שהייתה בעבר ולפיה דוקטרינת ההשתק השיפוטי מחייבת כי טענתו החדשה של בעל הדין עומדת בסתירה לטענה קודמת, אשר יצרה לאותו בעל דין טובת הנאה או הקלה (prior success rule) וכיום אין דרישה לכך שכן חובת תום הלב וההגינות לא דורשים כתנאי מוקדם הצלחה קודמת [רע"א 8297/12 הפניקס הישראלי לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי, בפסקה 13 (נבו 16.7.13)].

54. התפתחות הפסיקה מראה כי עיקרון ההשתק השיפוטי הורחב באופן ניכר עם השנים. עיקרון זה יפה אף במקרים שבהם טענותיו של צד להליך, סותרות באופן מובהק, את התנהגותו המובהקת לאורך השנים, כפי שפורט בפסק הדין בעניין בג"ץ 8948/22 אילן שיינפלד נ' הכנסת, פסקאות 18-19 (נבו 18.01.2023) "על המעוניין לפנות למערכת המשפט לשם קבלת סעד לדבוק בגרסה אחת לאורך ההליכים, או לכל הפחות להציג הסבר מניח את הדעת לשינויה. אם לא כן – נתון הוא להשתק שיפוטי", ובהקשר זה הובהר כי – "מבלי להידרש ליתרונותיה של גישה זו או אחרת, נראה שהיום הכול יסכימו כי בעל דין שטען טענה או נקט עמדה בפני בית משפט, וכתוצאה מכך צמחה לו 'הנאה' כלשהי – במובן הפשוט של המילה – בפסק הדין, אף אם טענתו לא התקבלה, אינו רשאי לטעון, בשל כללי ההשתק השיפוטי, טענה מנוגדת לאותה טענה או עמדה בה נקט במסגרת הליך קודם".

ובמיושם לענייננו

55. כפי שאפשר להבין מעדותו של מר אייל יזרעאלי, אשר ביצע את האיטום בבניין מושא הסכסוך, בבית המשותף בוצע איטום בשני הגגות (ראו שורות 21-22 בעמוד 2 לפרוטוקול דיון ההוכחות). הגג הראשון, הוא הגג בקומה הרביעית אשר תואר כ- "גג תחתון גדול". הגג השני, הוא הגג העליון אשר תואר כ- "גג עליון קטן" (ראו שורות 4-7 בעמוד 2 לפרוטוקול דיון ההוכחות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. יש לשים לב כי לכאורה, בהתאם למסמכי הבית המשותף, שני הגגות הנ"ל מוצמדים לתת חלקה 29 (ראו את הטבלה בתשריט הבית המשותף, סעיף 1 לצו רישום הבית המשותף, סעיפים 2.4-2.5 לתקנון המוסכם).

57. עם זאת, סעיף 4.5 לתקנון המוסכם מורה כי: "כל עוד לא יממשו בעלי יחידה מס' משנה 302/29 את זכותם לבנות על הגג המסומן בתשריט באות ז' והוא יהיה ניתן לשימוש ע"י כל בעלי היחידות שבבית כאמור בסעיף 5.4 להלן, יחשב גג זה, לצורך ההשתתפות בהוצאות אחזקתו, כחלק מהרכוש המשותף של הבית ובהוצאות אחזקתו ישאו היחידות שבבית בהתאם למפורט בפסקה 4.4 לעיל" (ההדגשה אינה במקור).

58. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור ארון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחל. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 אברהם מרטינוז נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012)]. לכך יש להוסיף כי תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים הוא בעל מעמד קנייני [רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונז שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)].

59. מסכים אני עם טענת הנתבעים, לפיה, יש ליישם את עיקרון ההשתק השיפוטי על חלק מטענות התובעת. שכן לא נעלמה מעיני העובדה כי בהליך הקודם התובעת טענה טענות סותרות, כפי שיפורט להלן:

ראשית, התובעת טענה בהליך הקודם כי הוספת האנטנות והשינויים שבוצעו בגג על ידי הבעלים של תת חלקה 29 הם בגדר בניה על פי סעיף 6.6 לתקנון המוסכם, לפיו – "בניה עפ"י ההוראות דלעיל דהיינו: כולל בניה, הריסה, תוספות ושינויים" לכן, לשיטתה מדובר בשטח המוצמד לתת חלקה 29. (ראו סעיף 16 לכתב התביעה בהליך הקודם).

שנית, התובעת טענה בהליך הקודם כי היא ושאר בעלי הדירות מנועים מלהשתמש בגג הבניין, שכן דלת הכניסה אליו נעולה. לכן, לשיטתה לא יכול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיות שהבעלים של תת חלקה 29 יטען כי מדובר ברכוש משותף (ראו סעיפים 25,15 לכתב התביעה בהליך הקודם).

בניגוד גמור לטענותיה בהליך הקודם, בהליך דנן התובעת בחרה לשנות את גרסתה. התובעת טענה שהגג הוא רכוש משותף, ודרשה מהנתבעים לשלם עבור הוצאות תיקון הגג (ראו סעיף 20 לכתב התביעה).

שלישית, אין מחלקת כי גם בהליך דנן וגם בהליך הקודם התובעת דרשה את מלוא הסכום עבור עבודת האיטום, בסך כולל 52,182 ₪, בלי לבצע קיזוז עם הסכום ששולם לה במסגרת הסכם הפשרה. (ראו סעיף 21 לכתב התביעה בהליך הקודם וסעיף 22 לכתב התביעה בהליך דנן).

60. על כך יש להוסיף כי גם במהלך דיון ההוכחות, לא הצליחה התובעת להסביר את טענותיה הסותרות בהליכים השונים. כשנשאלה מדוע טענה בהליך הקודם שעל יחידה 29 לשאת בכל עלויות תיקון הגג, ואילו בהליך דנן היא טוענת כי על הנתבעים לשאת בעלויות התיקון, השיבה: **"האמת שני לא יודעת"** (ראו שורה 47 בעמוד 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

61. כשנשאלה מי נעל את הגג, השיבה: **"על ידי הבעלים של 29"** (ראו שורה 43 בעמוד 4 לפרוטוקול דיון ההוכחות), ומיד לאחר מכן טענה: **"מכיוון שהיו שם חבלות אני כועד החלטתי שהגג יהיה סגור אלא אם יבואו לבקש את המפתח. זה מה שאני יכולה להסביר זה מספיק?"**.

62. בהתאם לאמור לעיל, המסקנה המתבקשת היא, כי התובעת מנועה כיום, מלטעון שהגג הוא רכוש משותף, וכמו כן היא מנועה מלדרוש את הסכום המלא עבור עבודות תיקון הגג, שכן חל בעניינו השתק שיפוטי, ודי בכך, לטעמי, כדי לדחות את גרסתה החדשה של התובעת, בנושא זה. כפי שנאמר על ידי כב' השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין בע"א 4107/09 **בן עוז שמואל נ' פקיד שומה חיפה** (10.8.2011) [פורסם בנבו]: **"כי כל בית משפט יתייחס, מטבע הדברים, בחשדנות כלפי מי שלפי נוחותו טען בהליך פלוני טענה אחת ובהליך אחר טענה אחרת, כ'להטוטן בקרקס הרוכב בעת ובעונה אחת על**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שני זוגות אופניים' (רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ ואח' נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6), 625, 630 (השופט גרוניס)). אין להלום התנהלות מעין זאת" (שם, בפסקה כ"ט).

63. למעלה מן הצורך, ומבלי לקבוע מסמרות, אוסיף כי לא הוכח האם סעיף 6.6 לתקנון המוסכם מתקיים בענייננו, כלומר, האם הוספת אנטנות נחשבות ל"בניה" כאמור בסעיף 4.5 לתקנון המוסכם. לפיכך, משמצאתי כי בענייננו ממילא מתקיים השתק שיפוטי, איני נדרש לשאלה זו.

64. על כן, לאור האמור לעיל, החלטתי כי אין מקום לחייב את הנתבעים עבור הוצאות תיקון גג הבית המשותף, ומשכך דינו של רכיב זה, להידחות.

טענת חיוב הנתבעים בהוצאות החזקה והניהול שוטפים

65. נקודת המוצא להכרעתי בתביעה הכספית תתבסס על כך שכלל, המוציא מחברו עליו הראיה, לכן על התובע נטל השכנוע להוכחת תביעתו - וכדי לזכות בה עליו להוכיח את טענותיו בשיעור העולה על 50% [ע"א 462/20 אורי אטיאס נ' גלעד בובליל, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021)]. לעיקרון זה יש להוסיף שאין התובע יכול להסתפק אך בהצגת הפגיעה שנגרמה לו אלא נדרש הוא לצייד את בית המשפט בראיות שיאפשרו לקבוע מהו הסכום הכספי לו הוא זכאי בגין פגיעה זו [ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809-808 (1981)] כאשר בפסיקה הודגש כי עיקרון זה יפה גם לתביעה לאכיפת חיוב כספי, ולמעשה, לכל תביעה כספית [ראו למשל ע"א 9145/18 שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021)].

66. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

67. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 658/20 **נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמז ליבנת** (נבו 05.08.2021) בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. בבחינת חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו [עש"א (מחוזי מרכז) 67371-11-22 **אביעד דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ**, בפסקה 32 (נבו 21.02.2023); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ** בפסקה 22 (נבו 17.01.2021); אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני המקרקעין" חלק שלישי, עמ' 331-332.

68. **ובמיושם לענייננו** - עיון בדוחות התקופתיים של הבית המשותף מעלה כי הוצאות החזקת הרכוש המשותף מתחלקות באופן הבא: בשנת 2015 - 177,407 ₪, בשנת 2016 - 128,089 ₪, בשנת 2017 - 164,015 ₪, בשנת 2018 - 156,783 ₪, בשנת 2019 - 219,368 ₪, בשנת 2020 - 150,505 ₪ ובשנת 2021 - 128,577 ₪.

69. חלקם היחסי של הנתבעים ברכוש המשותף הוא כך: תת חלקה 2 (הנתבעת 1) - 1.75%, תת חלקה 3 (הנתבע 2) - 3.5%, תת חלקה 4 (הנתבעת 3) - 2.34%, תת חלקה 5 (הנתבעים 4-6) - 2.34%, תת חלקה 6 (הנתבעים 7-8) - 2.34%, תת חלקה 8 (הנתבעים 9-10) - 2.92%, תת חלקה 9 (הנתבעת 11) - 1.75% ותת חלקה 10 (הנתבעת 11) - 2.92%.

70. לו הדבר היה מסתכם בכך, אפשר היה לקבוע באופן ברור ופשוט את ייחוס הוצאות ההחזקה של כל אחד מהנתבעים לפי חלקו ברכוש המשותף. כך למשל, אפשר היה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לקבוע כי בקשר עם שנת 2015, על הנתבעת 1 לשאת בתשלום הוצאות שנתי של 3,104 ₪ ועל הנתבע 2, לשאת בתשלום שנתי של 6,208 ₪ וכן הלאה.

71. אלא שלבית המשותף, נרשם כאמור תקנון מוסכם אשר מסדיר את הוצאות הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף, והוא מנסה להפריד בין בעלי החנויות לבין בעלי המשרדים בבית המשותף.

72. סעיף 4.1 לתקנון המוסכם מורה כי:

"בהוצאות החזקה והניהול של לובי הכניסה המסומן בתשריט, חדר המדרגות, המעלית, חדר מכונות מעלית, ממד"ים חדרי שירותים המהווים רכוש משותף, וכן בתשלומים עבור צריכת מים בשירותים המשותפים, יישאו בעלי דירות 15-29/302 בלבד (להלן – "המשרדים")."

73. ואילו סעיף 4.4 לתקנון המוסכם מורה כי:

"בהוצאות החזקה וניהול של כל יתר חלקי הרכוש המשותף והמתקנים המשותפים שבבית שאינם מפורטים בפסקה 4.1, יישאו בעלי היחידות שבבית, בהתאם לחלקים המפורטים להלן."

74. **בענייננו**, הנתבעים הם בעלי הזכויות של תתי חלקות 6-2 ו - 8-10. לכן, בהתאם לסעיף 4.1 לתקנון המוסכם, הם אינם אמורים לשאת בהוצאות החזקה והניהול של לובי הכניסה המסומן בתשריט, חדר המדרגות, המעלית, חדר מכונות מעלית, ממד"ים חדרי שירותים המהווים רכוש משותף, וכן בתשלומים עבור צריכת מים בשירותים המשותפים, אלא רק בהוצאות ההחזקה והניהול של כל יתר חלקי הרכוש המשותף והמתקנים המשותפים שבבית המשותף שאינם מפורטים בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם.

75. טענת התובעת, לפיה חוב הנתבעים חושב בהתאם לסעיף 4.4 לתקנון המוסכם, ועל פי החלוקה בהוצאות שנקבעה בו, לא הוכחה. מסכים אני עם טענת הנתבעים, כי התובעת לא הצליחה להוכיח כי הסכום המבוקש מהנתבעים בכתב התביעה כולל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוכו **רק** את הוצאות ההחזקה והניהול המנויים בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם, ולא את שאר הוצאות המופיעות בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם.

76. עיון בכתב התביעה מעלה כי התובעת כללה סכום גורף מכל אחד מהנתבעים. כך למשל, הנתבעת 1, אשר מחזיקה ביחידה שחלקה היחסי ברכוש המשותף הוא 1.75% נתבעת לפי סכום של 100 ₪ לחודש (1,200 ₪ לשנה), ואילו הנתבע 2, שמחזיק ביחידה שחלקה היחסי שלה ברכוש המשותף הוא 1.75%, נתבע לפי סכום חודשי של 200 ₪ (2,400 ₪ לשנה) וכך בהתאמה שאר יתר הנתבעים.

77. במסגרת דיון ההוכחות, נשאלה חברת הנציגות, גב' נעמי פיטליק, על דרך חישוב חוב הנתבעים אך לא הצליחה להסביר מדוע נקבע בכתב התביעה כי הנתבעת 1 לדוגמה, צריכה לשאת בהוצאות חודשיות בסך כולל של 100 ₪.

"המפקח: תסבירי איך למשל יעל גבעון (הנתבעת 1, מ"פ) צריכה לשלם 100 ₪ בחודש?

ת. אני מבינה את השאלה. אני מתקשה להסביר, אני לא הייתי שותפה לביצוע של הטבלה הזו אבל אני זוכרת שהחלטנו לבקש במשך השנים הקודמות 100 ₪ לחודש כי נראה לנו, לי לפחות, סכום סביר."

78. עם זאת, בהקשר זה, מצאתי לנכון לדחות את טענות הנתבעים בכתב ההגנה, לפיהן התובעת לא גבתה מהם את דמי הניהול משך למעלה מ-20 שנה ולכן קיים נוהג בדבר אי הגבייה, כמו כן טענו הנתבעים כי התובעת ביצעה טעויות חישוב בכתב התביעה ומנסה לדרוש הוצאות שאינן קיימות ואסביר.

79. כפי שכבר כתבתי, התקנון מוסכם, שלא כמו דברי חקיקה, הוא חוזה ומשנרשם תקנון מוסכם, יש לו מעמד קנייני וכוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן. בעניין רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונן שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013) נקבע כי: **"תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני: הוראותיו מחייבות את כל בעלי הדירות וחליפיהם החוקיים"** (ההדגשה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינה במקור). לפיכך, הוראותיו גוברות על כל נוהג או הסכמה אחרת שהתקיימה בבית המשותף.

80. מעיון בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם של הבית המשותף עולה כי מדובר בסעיף אשר מציג באופן ברור ומפורש מהו חלקו של כל בעל דירה בהוצאות הבית המשותף.

81. אלא שמבדיקת חישוב הסכומים המצוינים בכתב התביעה עולה כי התובעת לא חישה את חובו של כל נתבע בהתאם לאמור בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם, אשר מפנה גם לסעיף 4.1 לתקנון המוסכם, ולא הוכיחה כי הסכום שנתבע מהנתבעים בכתב התביעה כולל בתוכו רק את הוצאות ההחזקה והניהול המנויים בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם ולא את שאר ההוצאות המנויות בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם.

82. לשם המחשה מצורף העמוד הרלבנטי לדוח התקופתי לשנת 2017 :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דוח כספי לתקופה שנתי שנה 2017

הוצאות

שם השרות	יתרת פתיחה	הוצאות בפועל	הוצאות אפיונות	יתרת חוב
אינסטלציה	0	936	936	0
אינסטלציה	0	1,750	1,750	0
אינסטלציה	0	450	450	0
אינסטלציה	0	800	800	0
ארבל-שכר	0	1,126	1,126	0
בדיקת מעלות	0	548	548	0
בזק	0	302.58	302.58	0
בזק- פתיחת סתימה	0	468	468	0
ביטוח	0	5,352.10	6,362.10	0
בנק	0	170.95	170.95	0
גמן מטע מעלות	0	2,500	2,500	0
גז	0	779.50	779.50	0
דלתות	0	9,577	9,577	0
הספקת חומרי גיר	0	11,560	11,560	0
הספקת גיר ומתקנים	0	163	163	0
חילוף נמנעיות	0	203.24	203.24	0
חשמל	0	4,641	4,641	0
חשמל	0	8,556.32	8,556.32	0
מחמם לחמיה	0	1,680	1,680	0
מנעלים	0	675	675	0
מנעול	0	866	866	0
מנעול	0	250	250	0
מערכת גילוי אש ומשן	0	2,106	2,106	0
משתלה	0	1,265	1,265	0
ניקיון רמון מרקיס	0	56,400	56,400	0
מעילת בניין	0	6,000	6,000	0
עבודות חשמל	0	12,045.50	12,045.50	0
שירותי מעלות	0	17,301	17,301	0
שירותי מעלות	0	4,714	4,714	0
תזונות ניהול	0	243	243	0
דיוקן מעלות	0	3,326	3,326	0
תפעול בגין שאול זמיר	0	2,500	2,500	0
תפעול בגין-רמון מרקיס	0	3,750	3,750	0
סיכום	0	164,015.19	164,015.19	0

83. אפשר לראות כי בדוח התקופתי של שנת 2017 נרשמו כמה הוצאות שלא ברור האם הן קשורות לחלקם היחסי של הנתבעים – כפי שנקבע בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם או שמא מדובר בהוצאות הקבועות בסעיף 4.1 לתקנון המוסכם, שמהן כאמור, פטורים הנתבעים. כך, לדוגמה, אי אפשר לדעת האם הוצאות בגין אינסטלציה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חשמל, ביטוח ועוד קשורות רק להוצאות שירותי המשרדים כאמור בסעיף 4.1 לתקנון או שהן שייכות ל - "יתר הרכוש המשותף והמתקנים המשותפים שבבית שאינם מפורטים בפסקה 4.1". יש לציין כי אף הקבלות שצירפה הנציגות לא עוזרות לאתר את מקבל השירות (ראו נספחים ז'-יב' לתיק המוצגים מטעם הנציגות).

84. לפיכך, הגענו כעת למצב בו מחד גיסא אין ספק כי על הנתבעים חלה חובה לשלם את חלקם בהוצאות הבית המשותף מכוח סעיף 4.4 לתקנון המוסכם ומאידך גיסא אין ספק כי התובעת לא הצליחה להוכיח את חישוב סכום התביעה שאותו היא מבקשת. מכאן, עלינו לשאול את עצמנו את השאלה, האם ראוי שפגם הנציגות, בחישוב חלקם המדויק של הנתבעים יוביל לכך שהנתבעים פטורים מחובת תשלום חלקם בהוצאות שנקבעו בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם באופן מוחלט?

85. כששיקולים אלו מונחים על כפות המאזניים, מצאתי לנכון להחליט כי לנוכח מעמדו הרם של התקנון המוסכם כפי שפורט לעיל ולנוכח הגישה בפסיקה בעניין חובתו של בעל דירה בתשלום ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, וכן שככלל, נציגות הבית המשותף אינה גוף מקצועי ובדרך כלל מנוהלת הנציגות באמצעות דיירים מתנדבים אשר אינם מקצועיים, ומשכך לא נכון יהיה להחיל עליהן מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם [ראו והשוו עש"א 35916-07-21 (מחוזי ת"א) **אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב ואח'** בפסקה 16 (6.2.2022)], יהיה נכון בענייננו לקבוע את התשלום החודשי שאותו ישלמו הנתבעים על דרך של אומדנא והשוואה לעלויות הבית המשותף.

86. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 619/20 **וינר חיה נ' ליונוב יורי** (נבו 06.10.2021), ער אני לכך שככלל, ימנע בית המשפט מלפסוק על דרך האומדנא [דעת הרוב בע"א 355/80 **אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע**, פ"ד לה(2) 800 (1981)]. כפי שנכתב בפסק הדין בעניין רע"א 4933/22 **שלמה ביטון נ' בוניין בנייה פתוח והשקעות בע"מ**, פסקה 18 (נבו 24.04.2023), ישנם מקרים שבהם לאור אופיו וטבעו של הנזק, קיים קושי להוכיח את שיעורו, במקרים אלו רשאי בית המשפט להשתמש באומדנים שונים להערכת שווי הנזק. אולם יש לשים לב כי גם במקרים כאלה מוטלת על התובע החובה להציג ראיות בנוגע לרכיבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאותם ניתן להוכיח, באופן שיאפשר לבית המשפט להכריע על בסיס ראיות היכן שאפשר לעשות זאת, ולערוך אומדן רק ביחס לאותם רכיבים אשר אינם ניתנים להוכחה.

87. לפיכך, ולאחר שעיינתי היטב בדוחות התקופתיים ובמסמכים שצורפו להם, מצאתי כי בנסיבות העניין לאור אופייה וטבעה של הסוגייה שבמחלוקת, לרבות כך שלא ניתן על פי ראיות מוצקות לחשב את הסכום המדויק, נכון יהיה לפסוק בדרך של אומדנא על הסכום הנמוך [ראו והשוו בשינויים המחויבים לדנ"א 4693/05 ב"ח כרמל-חיפה נ' מלול, פסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (נבו 29.8.2010)].

88. כאמור בעניינינו, התובעת ביקשה בכתב התביעה לחייב את הנתבעת 1 בסכום של 100 ₪ לחודש, כאשר חלקם של יתר הנתבעים חושב על בסיס הנתבעת 1, אך בהתאם לשיעור חלקם ברכוש המשותף.

89. הוצאות ההחזקה השנתית של הרכוש המשותף לשנים 2015-2021 הן בסכום ממוצע של 160,678 ₪ לשנה. כך לשם הדוגמה, בכל הקשור לנתבעת 1, (על בסיס חלקה היחסי של ברכוש המשותף בלבד - 1.75%), הרי שהיא הייתה אמורה לשלם בממוצע סכום של כ-235 ₪ לחודש. בכתב התביעה יוחס לנתבעת 1 סכום של 100 ₪, אך כאמור ללא פירוט דרך החישוב. סכום דומה יוחס גם לנתבעת 11 ביחס לתת חלקה 9 (ראו עמ' 5 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

90. אולם בנסיבות העניין ומשלא הצליחה התובעת להוכיח את סכום הסעד שדרשה, החלטתי כי בהתחשב בסעיף 4.4 לתקנון המוסכם, אשר כוונתו להפריד בין בעלי החנויות לבין שאר היחידות, בעיקר לאור מיקומן של החנויות ובשל העובדה שאינן משתמשות במעלית או בשירותים נוספים שמהם נהנים יתר היחידות, ולאחר שעברתי בעיון על הדוחות השנתיים, והקבלות שצורפו להם, נכון יהיה לחייב את הנתבעים על דרך האומדנא לפי יחס תשלום של 25% מסך ההוצאות הכולל של החזקת הבית המשותף של כל שנה ושנה, בהתאם לשיעור החזקתם ברכוש המשותף, בהתאם לטבלה הבאה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנה	סכום הוצאות	תת חלקה 2 (הנתבעת) (1)	תת חלקה 3 (הנתבעת) (2)	תת חלקה 4 (הנתבעת) (3)	תת חלקה 5 (הנתבעת) (4-6)	תת חלקה 6 (הנתבעת) (7-8)	תת חלקה 8 (הנתבעת) (9-10)	תת חלקה 9 (הנתבעת) (11)	תת חלקה 10 (הנתבעת) (11)	החלק ברכוש המשותף
		1.75%	3.50%	2.34%	2.34%	2.34%	2.92%	1.75%	2.92%	
2015	177,407	776.16	1,552.31	1,037.83	1,037.83	1,037.83	1,295.07	776.16	1,295.07	
2016	128,089	560.39	1,120.78	749.32	749.32	749.32	935.05	560.39	935.05	
2017	164,015	717.57	1,435.13	959.49	959.49	959.49	1,197.31	717.57	1,197.31	
2018	156,783	685.93	1,371.85	917.18	917.18	917.18	1,144.52	685.93	1,144.52	
2019	219,368	959.74	1,919.47	1,283.30	1,283.30	1,283.30	1,601.39	959.74	1,601.39	
2020	150,505	658.46	1,316.92	880.45	880.45	880.45	1,098.69	658.46	1,098.69	
2021	128,577	562.52	1,125.05	752.18	752.18	752.18	938.61	562.52	938.61	
סה"כ		4,920.76	9,841.51	6,579.75	6,579.75	6,579.75	8,210.63	4,920.76	8,210.63	

91. יודגש כי להבא, מצופה מהנציגות לקיים הפרדה מסודרת בתשלומים השוטפים, בהתאם להוראות סעיפים 4.1 ו- 4.4 לתקנון המוסכם.

92. אציין כי החלטתי לדחות את טענת הנתבעים לפיה, התובעת הדירה את הנתבעים בכוונה מענייני ועד הבית. נטען כי הנתבעים מעולם לא זומנו לאסיפה הכללית וכי אינם היו מעורבים כלל בענייני הועד. אולם, בעניינינו אין כל רלוונטיות בין טענה זו לבין חובת הנתבעים לנהוג בהתאם לאמור בתקנון המוסכם שחל על הבית המשותף ולשלם את חלקם בהוצאות הבית המשותף. בהתאם לפסיקה, כאשר לבעל דירה יש תלויות כלשהן כלפי נציגות הבית המשותף בנושא חובותיה של הנציגות ובעניין ניהול הרכוש המשותף והחזקתו, הוא רשאי לפנות בעניין אל המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, כגון חברי נציגות הבית המשותף או להעלות את טענותיו בפני האסיפה הכללית באמצעות כינוס בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שדייר לא נענה על ידי מוסדות אלה הוא רשאי תמיד לממש את זכותו ולהגיש תביעה בנושא למפקח על רישום מקרקעין כדי שיכריע בסכסוך [(המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 328/21 יוסי פאר פנורמה פרוייקטים (1987) בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב פרישמן 38 תל אביב יפו, פסקה 19 (נבו 14.02.2022) ; (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 882/20 סופיוב ציפורה נ' נציגות הבית המשותף ברחוב קרניצי 112 רמת גן, פסקה 19 (נבו 27.07.2021)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

93. עם זאת, אני סבור שיש להתחשב בכך שלא נעשתה פנייה לנתבעים במשך שנים רבות, בכל הקשור להיבטי ריבית והצמדה ואסביר.

94. כידוע, הסמכות לפסוק הפרשי ריבית והצמדה בפסק דין היא סמכות שבשיקול הדעת של בית המשפט, הן באשר לאפשרות לפסוק סעדים אלו הן ביחס לתקופתם ופרישתם (סעיפים 2 ו-3א לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961). עם זאת, הקו המנחה הסביר והרצוי הוא, שההצמדה והריבית ייפסקו מיום היווצר העילה ולא רק מיום הגשת התביעה, והוא, כמובן, אם אין נסיבות המצדיקות סטייה מן הקו המנחה האמור. כך שרק במקרים נדירים יימנע בית המשפט מלהפעיל את מלוא סמכותו לפסוק כי הפרשי ההצמדה והריבית יתווספו ממועד היווצרות העילה[ע"א 672/81 עמיתי מלון ירושלים נ' טייק, פ"ד מ(3) 169, 222-223 (1986); רע"א 8518/21 מדינת ישראל – רשות מקרקעי ישראל נ' אבישר, בפסקה 19 לפסק-הדין (נבו 27.2.22); ע"א 3021/11 הרטבי-בורנשטיין-בסון ושות' נ' הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית של ירושלים, בפסקה 16 לפסק-הדין (נבו 19.12.12)].

95. אלא שבמקרה שלפניי, לא נסתרה טענת הנתבעים לפיה במשך כל השנים, לא נעשתה אליהם כל פנייה בקשר להוצאות החזקת הרכוש המשותף (ראו גם עמ' 3 ש' 29-37 לפרוטוקול דיון ההוכחות). עיון בתיק המוצגים של התובעת מעלה כי הפנייה הראשונה לנתבעים הייתה במכתב התראה מתאריך 11.10.2021, ומשכך, אני סבור כי יש לחשב את הפרשי הריבית וההצמדה ממועד זה, ולא ממועד היווצרות העילה, וכך אני מורה.

לסיכום:

96. רכיב התביעה ביחס להשתתפות בעלויות איטום גג הבית המשותף - נדחה. רכיב התביעה ביחס להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, מתקבל באופן חלקי. הנתבעים ישלמו לתובעת את הוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים 2021-2015, באופן הבא:

א. הנתבעת 1 תישא בתשלום בסך של 4,920.76 ₪.

ב. הנתבע 2 יישא בתשלום בסך של 9,841.51 ₪.

ג. הנתבעת 3 תישא בתשלום בסך של 6,579.75 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. הנתבעים 4-6, יחד ולחוד, יישאו בתשלום בסך של 6,579.75 ₪.
ה. הנתבעים 7-8, יחד ולחוד, יישאו בתשלום בסך של 6,579.75 ₪.
ו. הנתבעים 9-10, יחד ולחוד, יישאו בתשלום בסך של 8,210.63 ₪.
ז. הנתבעת 11, תישא בתשלום של 13,131.39 ₪.
סכומים אלו יישאו בהפרשי ריבית והצמדה כדין, מתאריך 11.10.2021, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך:

97. אשר להוצאות ההליך - ככלל, בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". אולם לאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, ובשים לב לתוצאות ההליך ולכך שהתביעה התקבלה באופן חלקי, החלטתי כי נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ז כסלו תשפ"ד, 30 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה